

감사결과처분요구서

일련번호	15	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△△△△△△△△

(행정상 통보)

제 목 고발 및 수사의뢰에 따른 행정기관 통보 등 조치 소홀

관 계 기 관 △△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『국립공원 내 불법·무질서행위 단속규칙』 제5조제1항제1호 규정에 의거, 소장은 지역담당자의 불법행위 적발 보고가 있는 경우 별지 제2호서식의 불법행위 발생 및 조치대장과 공원운영시스템(불법시설물 발생 및 정비내역)에 등재하여야 하며, 관계 행정기관에의 행정조치 요청, 불법행위자에 대한 철거 및 원상회복명령, 행정대집행 등 필요한 조치를 다하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- 고발 및 수사의뢰 현황

(2018.03.10. ~ 2021. 04. 감사일 현재.)

구 분	장 소(용도지구)	행위일	적발일	수사기관 고발일	행정기관 통보	자연공원법 위반내용	적용법조	비 고
1	OO OO시 OO면 OO리 산41-3 (공원자연환경지구)	18.02.	18.03.07.	18.03.14.	18.03.21.	○ 수목 무단벌채 - 굴참나무 12본, 신갈나무 47본 등	○ 벌칙: §82 2호 ○ 관련: §23 ① 7호	19구역
2	OO OO시 OO읍 OO리 산	12.	18.08.27.	18.09.28.	-	○ 토지 형질 변경	○ 벌칙: §82 2호	25구역

	102-2(공원자연환경지구)					- 콘크리트 포장	○ 관련: §23 ① 3호	
3	○○○○시 ○○○면 ○○○리 614 (공원자연환경지구)	14. ~ 15.	19.01.31.	19.02.15.	-	○ 건축물 불법 증축, 용도변경	○ 벌칙: §82 2호, §83 1호 ○ 관련: §23 ① 1호, 10호	19구역
4	○○○○시 ○○○면 ○○○리 산46 (공원자연환경지구)	19.06.15.	19.06.15.	19.06.25.	-	○ 수목 무단벌채 - 사시나무 1본	○ 벌칙: §82 2호 ○ 관련: §23 ① 7호	19구역
5	○○○○시 ○○○면 ○○○리 산5-2 (공원자연환경지구)	19.10.22.	19.10.22.	19.11.04.	-	○ 무단 형질변경	○ 벌칙: §82 2호 ○ 관련: §23 ① 3호	11구역
6	○○○○군 ○○○면 ○○○리 705, 705-1(공원자연환경지구)	19.10. ~ 20.02.	20.02.16.	20.03.10.	20.03.13.	○ 공작물 설치, 토지 형질변경, 용 도변경	○ 벌칙: §82 2호, §83 1호 ○ 관련: §23 ① 1호, 3호, 10호	18구역
7	○○○○군 ○○○면 대잠리 산 33-1(공원자연환경지구)	15.10.	20.04.22.	20.05.01.	20.05.15.	○ 수목 무단벌채 - 밤나무 등 잡목 20주	○ 벌칙: §82 2호 ○ 관련: §23 ① 7호	17구역
8	○○○○시 ○○○면 ○○○리 145-1 외 2필지(공원자연환경지구)	05. 이후	20.08.19.	20.09.02.	-	○ 불법시설물 건축, 불법 증축, 용 도변경, 공작물 설치	○ 벌칙: §82조 2호, §83 1호 ○ 관련: §23 ① 1호, 10호	9구역
9	○○○○군 ○○○면 ○○○리 산 70-16 일원(공원자연환경지구)	20.09.24.	20.09.24.	20.10.04.	-	○ 임산물 불법채취 - 능이버섯 10kg	○ 벌칙: §82 2호 ○ 관련: §23 ① 7호	18구역
10	○○○○시 ○○○면 ○○○리 산29 일원(공원자연환경지구)	20.10.03.	20.10.03.	20.10.12.	-	○ 임산물 불법채취 - 송이버섯 0.8kg	○ 벌칙: §82 2호 ○ 관련: §23 ① 7호	9구역
11	○○○○시 ○○○읍 관음리 산69-1 일원(공원자연보호지구)	20.10.07.	20.10.07.	20.10.21.	-	○ 수목 무단벌채 - 굴참나무 25주, 자작나무 1주	○ 벌칙: §82 2호, §85 ○ 관련: §23 ① 7호	25구역
12	○○○○시 ○○○면 수산리 산76 일원(공원자연환경지구)	20.11.02.	20.11.02.	20.11.06.	-	○ 수목 무단벌채 - 잣나무 등 53주	○ 벌칙: §82 2호 ○ 관련: §23 ① 7호	13구역

○ △△△△△△△△△△△는 불법 업무를 추진함에 있어 자연공원법 위반행위 발생시 관계 기관에의 행정조치 요청, 불법행위자에 대한 철거 및 원상회복 명령, 행정대집행 등 필요한 조치를 다하여야 함에도, 2018년 3월 10일 ~ 2021년 4월 감사일 현재까지 ‘토지형질 변경’ 등 고발 총 12건 중 9건에 대하여 고발 및 수사의뢰하면서 관계 행정기관 통보 등의 조치를 소홀히 한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련